Conteúdo do normativo

Acompanhe o teor completo e faça o download dos anexos disponíveis.

Ref. SESSÃO: Sessão Plenária Ordinária 1.439

Decisão Nº: PL-0391/2017

Referência:PC CF-2793/2016

Interessado: A Prima Plantarum – Paisagismo e Jardinagem Ltda.

Ementa: Mantém o Auto de Infração n° 2015/8-033103-001, lavrado em 1° de junho de 2015, pelo Crea-PR contra a pessoa jurídica A Prima Plantarum – Paisagismo e Jardinagem Ltda.-ME, por infração ao art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e dá outra providência.

O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 26 a 28 de abril de 2017, apreciando a Deliberação nº 0240/2017-CEEP, e considerando o processo CF-2793/2016 referente ao recurso interposto ao Confea pela pessoa jurídica A Prima Plantarum – Paisagismo e Jardinagem Ltda.-ME, autuada pelo Crea-PR mediante o Auto de Infração n° 2015/8-033103-001, lavrado em 1° de junho de 2015, por infração ao art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em razão de constar em seu contrato social atividades técnicas afetas à área de atuação do Crea-PR, sem estar devidamente registrada no Conselho; considerando que, após exame dos autos, verificou-se que a defesa apresentada pela interessada foi julgada em 29 de fevereiro de 2016 pela Câmara Especializada de Agronomia que, mediante a Decisão CEA-Crea-PR nº 9936/2016, concluiu pela manutenção da autuação; considerando que, em 2 de agosto de 2016, o recurso interposto tempestivamente foi julgado pelo Plenário do Crea-PR, que decidiu pela manutenção da autuação, expedindo a Decisão n° PL/PR-726/2016; considerando que a representante da pessoa

jurídica A Prima Plantarum – Paisagismo e Jardinagem Ltda.-ME, Bióloga Heloisa Helena Tempesta Rodrigues, apresentou recurso tempestivo ao Plenário do Confea, em 11 de agosto de 2016, contra a decisão do Crea-PR, alegando, entre outras coisas, que os serviços prestados pela recorrente ao Condomínio Edifício Ville Du Soleil referiam-se às orientações ao jardineiro Wilson dos Santos para a manutenção do jardim do Condomínio; que o contrato de prestação de serviços existente entre a empresa A Prima Plantarum – Paisagismo e Jardinagem Ltda.-ME e o Condomínio Edifício Ville Du Soleil foi rescindido em janeiro de 2015; que nos termos da Lei n° 6.684, de 3 de setembro de 1979 encontra-se autorizada a atuar nas áreas relacionadas à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente; que possui grande experiência na prestação e treinamento na área de paisagismo; que sua empresa já possui registro junto ao Conselho Regional de Biologia; considerando que a alínea "e" do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 estabelece que compete ao Confea julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e penalidades impostas pelos Conselhos Regionais; considerando que o art. 59 da Lei nº 5.194, de 1966, estabelece que as firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nessa lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico; considerando que o art. 1º da Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, determina que o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros; considerando que o art. 3º da Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989, dispõe que o registro de pessoa jurídica é ato obrigatório de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia onde ela inicia suas atividades profissionais no campo técnico da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia; considerando o disposto no inciso III do art. 1º da Decisão Normativa nº 74, de 27 de agosto de 2004, que pessoas jurídicas com objetivo social relacionado às atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, sem registro no Crea, estarão infringindo o art. 59, com multa prevista na alínea "c" do art. 73 da Lei

nº 5.194, de 1966; considerando que o paisagismo é uma ciência que organiza os espaços externos, objetivando proporcionar bem-estar aos seres humanos e atender às suas necessidades, conservando os recursos desses espaços; considerando que os cursos de Agronomia oferecidos nas universidades brasileiras possuem em sua grade curricular disciplinas que abordam minuciosamente os requisitos para a realização da atividade supracitada; considerando que a execução do paisagismo sem o conhecimento técnico necessário causa problemas de diversas naturezas, tais como os decorrentes do aumento populacional das últimas décadas, uma vez que os problemas relacionados à má adequação dos municípios no que tange ao paisagismo, à manutenção das áreas verdes e à arborização urbana têm crescido de forma diretamente proporcional; considerando, dessa forma, que a inserção de profissionais da agronomia, os quais são devidamente capacitados para a realização deste tipo de atividade, amenizaria prejuízos de ordem financeira, ambiental e estética; considerando, segundo informação constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que uma das atividades econômicas desenvolvidas pela interessada é a atividade paisagística; considerando, segundo a classificação nacional das atividades econômicas elaborada pelo IBGE, que a atividade paisagística compreende o plantio, o tratamento e a manutenção de jardins e gramados e plantas bem como a poda e o plantio de árvore na área urbana; considerando que as atividades paisagísticas se inserem entre as atividades que são executadas sob a responsabilidade técnica dos profissionais da Agronomia, os quais são fiscalizados pelo Conselho Federal de Engenharia e pelos Creas conforme dispõe o art. 24 da Lei nº 5.194, de 1966; considerando que o serviço de jardinagem é uma modalidade da atividade paisagística; considerando que as empresas que se organizem para executar serviços de agronomia só podem iniciar suas ações depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, conforme dispõe o art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966; considerando que o Regional agiu em conformidade com a legislação vigente ao capitular a infração cometida pela interessada no art. 59 da Lei n° 5.194, de 1966; considerando que a penalidade por infração ao dispositivo descrito está capitulada na alínea “c” do art. 71 – multa - combinada com a alínea “c” do art. 73, ambas da Lei nº 5.194, de 1966; considerando que na época da autuação a multa encontrava-se regulamentada pela alínea “c” do art. 1º da Resolução nº 1.058, de 26 de setembro de 2014,

porém, o Regional enquadrou a autuação com base na Resolução n° 1.049, de 27 de setembro de 2013, alínea “c” do art. 1º, no valor estabelecido entre R$ 840,64 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 1.681,84 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos); considerando que a interessada não regularizou sua situação junto ao Regional, o que possibilita a imposição da multa em seu valor máximo; considerando o Parecer nº 0268/2017-GTE, **DECIDIU**: 1. Conhecer o recurso da pessoa jurídica A Prima Plantarum – Paisagismo e Jardinagem Ltda.-ME, em contraposição à Decisão do Crea-PR, para no mérito negar-lhe provimento. 2) Manter o Auto de Infração n° 2015/8-033103-001, lavrado em 1° de junho de 2015, pelo Crea-PR contra a pessoa jurídica A Prima Plantarum – Paisagismo e Jardinagem Ltda.-ME, por infração ao art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em razão de constar em seu contrato social atividades técnicas fiscalizadas pelo Sistema Confea/Creas, sem estar devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-Crea-PR. 3) Determinar que a autuada efetue o pagamento da multa regulamentada pela alínea “c” do art. 1º da Resolução nº 1.049, de 27 de setembro de 2013, estabelecida em R$ 1.681,84 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), no valor máximo em razão da falta de regularização, conforme estabelecido pelo Regional, corrigido na forma da lei. Presidiu a Sessão o **Vice-Presidente DANIEL ANTONIO SALATI MARCONDES**. Votaram favoravelmente os senhores Conselheiros Federais AFONSO FERREIRA BERNARDES, ANTONIO CARLOS ALBERIO, CELIO MOURA FERREIRA, EDSON ALVES DELGADO, FRANCISCO SOARES DA SILVA, INARE ROBERTO RODRIGUES POETA E SILVA, LUCIO ANTONIO IVAR DO SUL, MARCOS LUCIANO CAMOEIRAS GRACINDO MARQUES, OSMAR BARROS JUNIOR, PABLO SOUTO PALMA, PAULO LAERCIO VIEIRA e RONALD DO MONTE SANTOS. Absteve-se de votar o senhor Conselheiro Federal WILIAM ALVES BARBOSA.

Cientifique-se e cumpra-se.

Brasília, 08 de maio de 2017.

Eng. Civ. José Tadeu da Silva

Presidente do Confea

✖ **Fechar**